

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5845/2531

อัยการ มีนบุรี

นาย เฉลิม หรือ หลวง กิตติ คุณ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

เมื่อรถยนต์ของกลางเป็นพาหนะที่จำเลยใช้คุ้มกันช่วยเหลือขณะทำการปล้น
ทรัพย์ และใช้นำตัวเจ้าทรัพย์ไปทำร้ายร่างกายระหว่างทำการปล้นทรัพย์ด้วย
รถยนต์ของกลางดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 33(1)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่กับพวกร่วมกันมีและพาอาวุธปืนพกและเครื่องกระสุน
ปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วร่วมกันใช้อาวุธดังกล่าวและรถยนต์เก๋งเป็นพาหนะร่วม
กันปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340,
340 ตรี, 83, 91 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้น
พิพากษาว่าจำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตรี
จำคุกคนละ 30 ปี ฐานมีอาวุธปืนฯ ตามมาตรา 7, 72 จำคุกคนละ 2 ปี ฐานพาอาวุธ
ปืนฯ ตามมาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ จำคุกคนละ 6 เดือน รวมจำคุกคนละ 32 ปี 6 เดือน

ริบของกลางรวมทั้งรถยนต์จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสี่ฎีการะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 2, ที่ 3 ขออนุญาตศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ปล้นทรัพย์และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ส่วนรถยนต์ของกลางนั้นได้ความจากร้อยตำรวจเอกจารึกผู้จับกุมจำเลยที่ 3 ที่ 4 และบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.8 ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ได้ใช้รถยนต์ของกลางเป็นพาหนะคุ้มกันช่วยเหลือขณะที่ทำการปล้นทรัพย์และได้ความว่าจำเลยทั้งสามใช้รถยนต์ของกลางนำตัวนายอุดมไปทำร้ายร่างกายระหว่างการปล้นทรัพย์ด้วย จึงฟังได้ว่ารถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1, ที่ 2, ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ